

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1400/2531

นาวาอากาศตรีบุญช่วย สุภรสุข

โจทก์

นาวาอากาศเอกสมัย สิงห์ศิริ

จำเลย

นายสุชีพ ไอสวรรณรัตน์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน และมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อห้ามมิให้จำเลยโอน ขาย หรือจำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันในที่ดินพิพาทด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 172)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบที่ดิน 60 ตารางวา คืนโจทก์ให้จำเลยรื้อถอน ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากที่ดิน หากจำเลยไม่รื้อถอนขอให้บุคคล ภายนอกเป็นผู้รื้อถอน โดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่าย ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามา เกี่ยวข้องในที่ดินอีกต่อไปและให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและค่าเสียหายต่อจาก วันฟ้องเดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินคืนโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบที่ดินส่วนที่รื้อล้าตามแผนที่พิพาทฉบับลง วันที่ 28 เมษายน 2526 คืนแก่โจทก์ ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ออกจากที่ดิน ดังกล่าว ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป กับให้ใช้ค่าเสียหาย สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 3,000 บาท ค่าขาดประโยชน์เดือนละ 200 บาทนับแต่

เดือนพฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่า  
ฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 600 บาทแทนโจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้  
ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง  
สองศาลแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,200 บาท

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 169,168)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล  
แทนจำเลย โจทก์ได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องชำระแทนจำเลยวางต่อศาลไว้  
แล้ว ไม่มีกรณีที่ศาลจะบังคับแก่โจทก์อีกและเหตุตามคำร้องของโจทก์ไม่พอที่จะ  
ถือว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างการศึกษาได้แต่อย่างใดจึงให้  
ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

---

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล  
แทนจำเลย โจทก์ได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องชำระแทนจำเลยวางต่อศาลไว้  
แล้ว ไม่มีกรณีที่ศาลจะบังคับแก่โจทก์อีกและเหตุตามคำร้องของโจทก์ไม่พอที่จะ  
ถือว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างการศึกษาได้แต่อย่างใดจึงให้  
ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ